

0007408-55.2022.8.26.0007

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Obrigações

Magistrado: João Aender Campos Cremasco

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional VII - Itaquera

Vara: Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... ré deve indenizar a parte autora pelo furto de sua motocicleta e a falta de recuperação em 25 dias, conforme demonstrado no contrato.

Conforme estabelecido na avença, o valor da indenização será de 80% do valor da tabela FIPE, respeitado o limite de R\$ 10.000,00 para indenização, previsto contratualmente.

Neste sentido, de acordo com a tabela de fls. 22, o valor equivalente a 80% ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional VII - Itaquera

Vara do Juizado Especial Cível

Estrada de Poá nº 696, São Paulo - SP - cep 08460-000

0007408-55.2022.8.26.0007 -

SENTENÇA

Processo nº:

0007408-55.2022.8.26.0007 - Procedimento do Juizado Especial Cível

Requerente:

Rodney Alves Queiroz Nogueira

Requerido:

Car System Alarmes LTDA

Juiz(a) de Direito: João Aender Campos Cremasco

Vistos.

Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei nº 9.099/95,

Fundamento e Decido.

Embora o contrato não seja de seguro, a ré assumiu a obrigação de indenizar a parte autora caso seu veículo fosse furtado ou roubado e não fosse recuperado em até 25 dias, conforme a cláusula 16.1 do contrato.

O veículo foi furtado e não foi recuperado neste prazo, de tal maneira que ocorreu a condição prevista no contrato.

A falta de vistoria do veículo não pode ser arguida pela ré como causa de exclusão de sua obrigação, porque a ré continuou a exigir da parte autora, mesmo sem a vistoria, as obrigações de natureza pecuniária, como taxa de renovação do contrato e as mensalidades, de tal maneira que não houve rescisão contratual.

É abusiva a cláusula contratual que exonera apenas a responsabilidade do fornecedor, mas mantém todas as obrigações do consumidor, quando seria factível e razoável que acarretasse a rescisão automática do contrato. Só que a ré não rescinde o contrato porque isso implicaria na circunstância de não mais receber a taxa de renovação e as mensalidades do contrato.

Em resumo: o que não dá para aceitar é que a ré alegue para, se eximir da obrigação de indenizar, que a parte autora não havia cumprido obrigação contratual, mas mesmo assim a ré tenha continuado a exigir desta as mensalidades do contrato.

Fica até estranho: a ré afirma que a parte autora descumpriu o contrato, mas

continuou cobrando dela as mensalidades, o que revela o desequilíbrio entre as obrigações das partes.

Assim, a ré deve indenizar a parte autora pelo furto de sua motocicleta e a falta de recuperação em 25 dias, conforme demonstrado no contrato.

Conforme estabelecido na avença, o valor da indenização será de 80% do valor da tabela FIPE, respeitado o limite de R\$ 10.000,00 para indenização, previsto contratualmente.

Neste sentido, de acordo com a tabela de fls. 22, o valor equivalente a 80% implica em R\$ 10.888,00, de modo que a indenização será no valor máximo previsto, equivalente a R\$ 10.000,00.

O documento de transferência do veículo deverá ser entregue nos termos das cláusulas contratuais, sem ônus, após o pagamento da indenização.

Em razão do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação para condenar a ré a pagar à parte autora a quantia de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária desde a data de 25 dias após o sinistro pela Tabela do TJSP e com juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação, conforme arts. 405 e 406 do Código Civil, combinados com o art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional.

Efetuada o pagamento, a parte autora deverá reconhecer firma no DUT, preenchido em nome da ré, com o valor pago pela ré, e encaminhá-lo a esta, conforme a cláusula 16.2 do contrato.

Honorários, custas e despesas processuais: não há condenação ao pagamento de honorários e de custas e despesas processuais, porque incabíveis nesta fase processual do Juizado Especial Cível (Lei nº 9.099/95, arts. 54 e 55).

PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DESTA SENTENÇA

A(s) parte(s) fica(m) ciente(s) e intimada(s) do inteiro teor desta sentença e também do seguinte:

(a) que o prazo para apresentação de recurso é de 10 dias úteis, iniciando-se sua contagem no 1.º dia útil seguinte à data da intimação da sentença;

(b) que o recurso não possui efeito suspensivo do julgado (art. 43 da Lei 9099/95), de tal maneira que o juízo concita as partes a cumprirem a sentença;

(c) o recurso somente pode ser feito por advogado(a). Caso a parte não esteja assistida por advogado(a) e queira recorrer da sentença, deverá constituir um(a) profissional de sua confiança, para que o recurso seja apresentado no prazo acima mencionado. Se a situação econômica da parte não lhe permitir pagar as custas do processo e os honorários de advogado(a), sem prejuízo do sustento próprio ou da família, deverá procurar o serviço de assistência judiciária da Defensoria Pública, no seguinte endereço: Rua Sabbado D'Angelo, n.º 2.040, bairro de Itaquera, de 2.ª a 6.ª feira, das 12h30min às 14h30min (retirada de senha), telefone 11.2079-6069, para pedido de indicação de Defensor Público ou advogado dativo, para que o recurso seja apresentado no prazo acima mencionado;

(d) o valor do preparo deve ser a soma de 1% (um por cento) do valor da causa ou cinco UFESPS, o que for maior, mais 4% (quatro por cento) do total da condenação ou cinco UFESPS, o que for maior, ressalvada a gratuidade da justiça deferida à parte recorrente, quando efetivamente concedida nos autos;

(e) que é de 48 horas o prazo para efetuar o pagamento do preparo do recurso, a partir da interposição do recurso, sob pena de deserção (art. 42, § 1.º, da Lei n.º 9099/95);

(f) no processo físico, a parte recorrente deverá pagar o porte de remessa e retorno no mesmo prazo de 48 horas, a partir da interposição do recurso, multiplicando o número de volumes do processo pelo valor unitário atualizado, que foi publicado no DJe.

(g) no processo eletrônico (digital), a parte somente está obrigada a recolher o porte de remessa e retorno, naquele prazo de 48 horas, caso tenha sido colhida prova oral em audiência e/ou haja documentos físicos ou outros objetos depositados em cartório e que tenham que ser enviados ao Colégio Recursal juntamente com o recurso. Nesse caso, a quantia a ser recolhida corresponderá ao valor unitário

atualizado, que foi publicado no DJe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

São Paulo, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI n.º 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA